Contrato de transporte · Navegación · Derecho aeronáutico

Derecho Comercial · Temas 18 y 19 · Casos desarrollados

Derecho Comercial

01 · Tres regímenes del transporte

PANORAMA · TEMA 18

Régimen y explicación. El contrato de transporte obliga a trasladar personas o cosas a destino; el régimen cambia según el medio y la internacionalidad.

Hechos. Una carga viaja en camión, buque y avión: no basta citar el Código Civil y Comercial; hay que identificar cada tramo y el contrato global.

Aplicación jurídica. La primera tarea jurídica es determinar qué prestación se prometió y cuál norma especial gobierna cada etapa.

Razonamiento y solución del supuesto. Identificamos tres contratos posibles: si un solo operador promete toda la entrega, el reclamante parte de ese compromiso; si contrató cada tramo por separado, debe individualizar al obligado de cada tramo. La mera presencia de tres vehículos no prueba multimodalidad.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1280 — Definición (transcripción textual)

> Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la

> otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete.

CCyC, art. 1281 — Ambito de aplicación (transcripción textual)

> Excepto lo dispuesto en leyes especiales, las reglas de este Capítulo se aplican cualquiera que sea el medio empleado para el transporte. El transporte multimodal se rige por la ley especial.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

02 · Derecho común y leyes especiales

FUENTES · TEMA 18

Régimen y explicación. El CCyC regula el transporte terrestre; las leyes 24.921, 20.094 y 17.285 contienen regímenes especiales.

Hechos. Una empresa promete entregar maquinaria en Córdoba y luego embarcarla a Montevideo.

Aplicación jurídica. No se debe aplicar automáticamente una regla terrestre a la etapa marítima.

Razonamiento y solución del supuesto. Si el daño ocurre al descargar en Montevideo, no se resuelve aplicando sin más la regla de un camión argentino: importan el tramo, el contrato, los puntos de conexión y el eventual instrumento internacional.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1281 — Ambito de aplicación (transcripción textual)

> Excepto lo dispuesto en leyes especiales, las reglas de este Capítulo se aplican cualquiera que sea el medio empleado para el transporte. El transporte multimodal se rige por la ley especial.

CCyC, art. 1287 — Transporte sucesivo o combinado (transcripción textual)

> En los transportes sucesivos o combinados a ejecutar por varios transportistas, cada uno de ellos responde por los daños producidos durante su propio recorrido.
>
> Pero si el transporte es asumido por varios transportistas en un único contrato, o no se puede determinar dónde ocurre el daño, todos ellos responden solidariamente sin perjuicio de las acciones de reintegro.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

03 · Concepto y partes

CONTRATO TERRESTRE · TEMA 18

Régimen y explicación. El transportista asume el traslado; el pasajero o cargador debe cumplir las obligaciones pactadas y legales.

Hechos. Una empresa vende pasajes a Rosario y asigna un ómnibus para el servicio.

Aplicación jurídica. El objeto es el traslado seguro hasta el destino, no simplemente poner un vehículo a disposición.

Razonamiento y solución del supuesto. El boleto obliga a transportar a la persona hasta Rosario, no solo a ofrecer un asiento. Si el ómnibus nunca sale por una causa imputable a la empresa, existe incumplimiento de la prestación principal.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1280 — Definición (transcripción textual)

> Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

04 · Consensualidad y prueba

CONTRATO TERRESTRE · TEMA 18

Régimen y explicación. El contrato puede acreditarse por boleto, carta de porte, remito y otras constancias; el documento no agota la relación jurídica.

Hechos. Un pasajero pierde el boleto digital pero conserva el comprobante bancario y la reserva.

Aplicación jurídica. La ausencia del boleto en pantalla no equivale, por sí sola, a inexistencia del contrato.

Razonamiento y solución del supuesto. La reserva y el débito bancario permiten acreditar la compra aun sin código QR. La empresa no puede negar automáticamente el vínculo porque el pasajero perdió el archivo digital.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1283 — Oferta al público (transcripción textual)

> El transportista que ofrece sus servicios al público está obligado a aceptar los pedidos compatibles con los medios ordinarios de que dispone, excepto que exista un motivo serio de rechazo; y el pasajero o el cargador están obligados a seguir

> las instrucciones dadas por el transportista conforme a la ley o los reglamentos.
>
> Los transportes deben realizarse según el orden de los pedidos y, en caso de que haya varios simultáneos, debe darse preferencia a los de mayor recorrido.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

05 · Obligaciones del transportista

PERSONAS · TEMA 18

Régimen y explicación. Debe trasladar al pasajero en condiciones de seguridad y cumplir el itinerario y demás prestaciones exigibles.

Hechos. Un ómnibus circula con puertas defectuosas y un pasajero cae al frenar.

Aplicación jurídica. La discusión no se limita a la prudencia del chofer: importa la obligación de seguridad de la empresa.

Razonamiento y solución del supuesto. Una puerta defectuosa es un riesgo de organización del servicio. Si el pasajero cae por su apertura, la empresa debe afrontar el régimen de responsabilidad del transporte, sin trasladar al pasajero la carga de probar la culpa personal del chofer.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1289 — Obligaciones del transportista (transcripción textual)

> Son obligaciones del transportista respecto del pasajero: a) proveerle el lugar para viajar que se ha convenido o el disponible reglamentariamente habilitado; b) trasladarlo al lugar convenido; c) garantizar su seguridad; d) llevar su equipaje.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

06 · Obligaciones del pasajero

PERSONAS · TEMA 18

Régimen y explicación. Debe pagar el precio, observar instrucciones razonables y no comprometer la seguridad de los demás.

Hechos. Un pasajero intenta abrir una puerta durante la marcha pese a advertencias.

Aplicación jurídica. La conducta del pasajero puede influir en la causalidad, pero no libera automáticamente al transportista.

Razonamiento y solución del supuesto. Si el pasajero abre deliberadamente una puerta pese a órdenes claras, su conducta puede ser causa exclusiva o concurrente del daño. Pero la empresa debe demostrar cómo ocurrió el hecho y si el sistema de cierre funcionaba correctamente.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1290 — Obligaciones del pasajero (transcripción textual)

> El pasajero está obligado a: a) pagar el precio pactado; b) presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje; c) cumplir las disposiciones administrativas, observar los reglamentos establecidos por el transportista para

> el mejor orden durante el viaje y obedecer las órdenes del porteador o de sus representantes impartidas con la misma finalidad; d) acondicionar su equipaje, el que debe ajustarse a las medidas y peso reglamentarios.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

07 · Accidente y responsabilidad: tres soluciones distintas

TRANSPORTE DE PERSONAS · CCYC ARTS. 1286, 1291, 1757 Y 1758

Regla central. La obligación de trasladar al pasajero sano y salvo se examina bajo responsabilidad objetiva. No es indispensable demostrar negligencia del conductor; la transportista debe probar una causa ajena suficiente para liberarse. El daño y su relación con el transporte deben acreditarse.

CASO BASE. En un colectivo urbano, una pasajera de pie cae al producirse una frenada y sufre fractura de muñeca. La empresa aporta GPS: el vehículo no superaba la velocidad permitida.

Solución. El GPS no libera: demuestra velocidad, no ruptura del nexo causal. Si se acredita que la caída y la lesión ocurrieron durante el transporte, y no hay eximente probada, la empresa responde. La cuantificación exige acreditar incapacidad, gastos, consecuencias no patrimoniales y demás rubros pertinentes; no hay monto automático.

ALTERNATIVA A · defecto del vehículo. La caída ocurre porque se abre una puerta por una falla del mecanismo. **Resultado:** la falla es un riesgo propio del servicio; refuerza la imputación al transportista, aunque el chofer haya observado el protocolo.

ALTERNATIVA B · conducta del pasajero. El pasajero, pese a advertencias y con el vehículo en movimiento, fuerza la puerta y salta. **Resultado:** si esa conducta es causa exclusiva del daño, puede excluir responsabilidad; si una cerradura defectuosa

también contribuyó, corresponde evaluar concurrencia causal, no exoneración automática.

Prueba decisiva: registro de cámaras, testigos, historia clínica, informe técnico, GPS y constancias de ascenso. **No confundir:** ausencia de culpa del chofer ≠ causa ajena.

Texto legal para estudiar

CCyC, art. 1286 (primer párrafo) — transcripción textual:

> La responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes.

CCyC, art. 1757 — transcripción textual:

> Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, texto actualizado.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1286 — Responsabilidad del transportista (transcripción textual)

> La responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes.
>
> Si el transporte es de cosas, el transportista se excusa probando la causa ajena. El vicio propio de la cosa transportada es considerado causa ajena.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

08 · Causa ajena: cuándo exonera y cuándo no

EXIMENTES · CCYC ARTS. 1729, 1730, 1731 Y 1734

Problema jurídico. La causa ajena debe explicar el daño y ser suficiente para interrumpir, total o parcialmente, el nexo causal. Invocar un tercero, el clima o una conducta del pasajero no basta: importa la prueba y si el acontecimiento pertenece al riesgo normal del transporte.

CASO 1 · peatón que cruza. Un peatón irrumpe delante del colectivo; el conductor frena y una pasajera cae. **Variante A:** cruce frecuente en avenida concurrida, visibilidad normal, frenada ordinaria. **Solución:** no queda probada una causa ajena extraordinaria; la empresa continúa respondiendo.

Variante B: un tercero se arroja deliberada y súbitamente desde detrás de una barrera, sin posibilidad material de anticipación o evitación. **Solución:** podría configurar hecho de tercero o caso fortuito eximente, siempre que se prueben esas circunstancias y su incidencia causal exclusiva; no se presume.

CASO 2 · pasajero distraído. La pasajera camina por el pasillo durante una frenada habitual. **Solución:** caminar o estar de pie, por sí solo, no demuestra culpa exclusiva. Distinto sería que manipulara deliberadamente un dispositivo de seguridad y esa conducta causara el accidente.

CASO 3 · lluvia intensa. La empresa invoca calzada mojada. **Solución:** la lluvia común es una contingencia previsible del tránsito y exige adecuar la conducción; no constituye automáticamente caso fortuito. Un evento meteorológico

absolutamente excepcional requiere prueba concreta de inevitabilidad y causalidad.

Método de decisión: 1) identificar el hecho externo; 2) determinar si era evitable o propio del riesgo; 3) comprobar su incidencia causal; 4) decidir exoneración total, parcial o inexistente. **Carga probatoria:** quien invoca la eximente debe acreditarla.

Texto legal para estudiar

CCyC, art. 1729 — transcripción textual:

> La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial.

CCyC, art. 1730 — transcripción textual:

> Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este Código emplea los términos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos.

CCyC, art. 1731 — transcripción textual:

> Para eximir de responsabilidad, total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, texto actualizado.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1286 — Responsabilidad del transportista (transcripción textual)

> La responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes.
>
> Si el transporte es de cosas, el transportista se excusa probando la causa ajena. El vicio propio de la cosa transportada es considerado causa ajena.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

09 · Equipaje de mano y despachado

PERSONAS · TEMA 18

Régimen y explicación. Importa quién conserva la guarda del equipaje y qué obligación asumió la empresa.

Hechos. Desaparece una valija entregada al personal del ómnibus y etiquetada para bodega.

Aplicación jurídica. La entrega documentada ayuda a acreditar custodia y contenido, aunque la cuantificación del daño requiere prueba.

Razonamiento y solución del supuesto. La valija etiquetada y recibida en bodega queda bajo custodia del transportista. Si no aparece al arribo, la empresa debe explicar la falta de restitución; el pasajero debe acreditar contenido y valor para cuantificar el reclamo.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1288 — Comienzo y fin del transporte (transcripción textual)

> El transporte de personas comprende, además del traslado, las operaciones de embarco y desembarco.

CCyC, art. 1289 — Obligaciones del transportista (transcripción textual)

> Son obligaciones del transportista respecto del pasajero: a) proveerle el lugar para viajar que se ha convenido o el disponible reglamentariamente habilitado; b) trasladarlo al lugar convenido; c) garantizar su seguridad; d) llevar su equipaje.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

10 · Demora y cancelación: remedios y daños

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL · CCYC Y NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Distinción. Una demora no equivale a una lesión corporal. Hay que separar cumplimiento tardío, cancelación, restitución del precio, gastos adicionales y daños consecuenciales. La procedencia de cada remedio depende de las condiciones del servicio, normativa sectorial y prueba de los perjuicios.

CASO BASE. Un micro debía llegar a Córdoba a las 9:00 y llega a las 15:00. El pasajero pierde un segundo pasaje, contratado separadamente para las 11:00, y paga hotel y nueva conexión.

Solución escalonada. 1) La llegada seis horas tarde configura incumplimiento temporal, salvo justificación jurídicamente relevante. 2) Los gastos necesarios y razonables derivados de la demora pueden reclamarse si están acreditados. 3) La conexión independiente no se indemniza automáticamente: se debe examinar si su pérdida era consecuencia previsible al contratar y si la demora la causó efectivamente.

ALTERNATIVA A · empresa advertida. Al comprar el pasaje, el pasajero informó que debía abordar otra conexión a las 11:00 y la empresa confirmó el horario. **Resultado:** se fortalece la previsibilidad del perjuicio; igualmente deben probarse pérdida efectiva y montos.

ALTERNATIVA B · conexión muy ajustada y no informada. El segundo servicio salía a las 9:15, quince minutos después de la llegada prevista. **Resultado:** la causalidad y la previsibilidad son

discutibles; la sola presentación del segundo boleto no asegura reparación integral de todos los gastos.

ALTERNATIVA C · cancelación anticipada. La empresa cancela antes de salir y ofrece reprogramación para el día siguiente. **Resultado:** hay que examinar opciones de cumplimiento, reprogramación o devolución conforme al régimen aplicable; aceptar una alternativa no implica necesariamente renunciar a daños acreditados.

Prueba: boleto y horario comprometido, comunicaciones de cancelación, llegada real, gastos documentados y constancias de la conexión. **Pregunta clave:** ¿qué perjuicio concreto provocó el incumplimiento y era jurídicamente imputable al transportista?

Texto legal para estudiar

CCyC, art. 1728 — transcripción textual:

> En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, texto actualizado.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1284 — Plazo (transcripción textual)

> El transportista debe realizar el traslado convenido en el plazo pactado en el contrato o en los horarios establecidos y, en defecto de ambos, de acuerdo a los usos del lugar en que debe iniciarse el transporte.

CCyC, art. 1285 — Pérdida total o parcial del flete por retraso (solo transporte de cosas; transcripción textual)

> Producido el retraso en el traslado de las cosas transportadas, si el transportista no prueba la causa ajena, pierde una parte del flete proporcional al retraso, de modo tal que pierde el total si el tiempo insumido es el doble del plazo en el que debió cumplirse. Lo dispuesto por este artículo no impide reclamar los mayores daños causados por el atraso.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

11 · Transporte gratuito

PERSONAS · TEMA 18

Régimen y explicación. Hay que distinguir verdadera gratuidad de prestaciones incluidas en otra operación onerosa.

Hechos. Un hotel anuncia traslado gratuito desde la terminal incluido en la estadía.

Aplicación jurídica. La etiqueta comercial “gratis” no resuelve por sí sola el régimen de responsabilidad.

Razonamiento y solución del supuesto. Si el traslado estaba incluido en el precio del hotel, no es necesariamente gratuito en sentido jurídico: hay una prestación integrada a un negocio oneroso. El rótulo publicitario no define el régimen de responsabilidad.

Normativa específica del contrato de transporte · texto legal

CCyC, art. 1282 — Transporte gratuito (transcripción textual)

> El transporte a título gratuito no está regido por las reglas del presente Capítulo, excepto que sea efectuado por un transportista que ofrece sus servicios al público en el curso de su actividad.

Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, capítulo 7, arts. 1280 y siguientes.

12 · Cargador, transportista y destinatario

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. El cargador entrega la carga; el transportista la recibe y traslada; el destinatario puede adquirir facultades al recibirla.

Hechos. Una fábrica remite 300 cajas de medicamentos a una distribuidora.

Aplicación jurídica. Identificar a cada sujeto permite determinar quién debe reclamar y quién puede impartir instrucciones.

Razonamiento y solución del supuesto. La fábrica es cargadora, la transportista asume custodia y la distribuidora es destinataria. Si faltan veinte cajas, el documento de entrega y la legitimación contractual permiten identificar quién reclama y por qué monto.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1296–1301..

13 · Entrega y estado aparente

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. El transportista debe comprobar lo que recibe dentro de sus posibilidades y documentar reservas relevantes.

Hechos. El chofer firma un remito por 300 cajas, pero advierte embalajes rotos en 20.

Aplicación jurídica. La reserva concreta evita que el documento parezca acreditar una recepción sin observaciones.

Razonamiento y solución del supuesto. El chofer debe consignar la reserva sobre veinte cajas con embalaje roto al recibirlas. Si no lo hace, será más difícil sostener luego que esos daños eran preexistentes; la reserva no lo exime de conservar el resto.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1300–1307..

14 · Carta de porte y remito

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. Son instrumentos probatorios del envío y de sus condiciones; su valor depende del régimen y de su contenido.

Hechos. El remito indica 300 cajas, pero no identifica números de serie.

Aplicación jurídica. El documento acredita lo consignado, no necesariamente características que nunca fueron verificadas.

Razonamiento y solución del supuesto. Un remito que solo dice '300 cajas' no acredita el número de serie de cada equipo. Si se reclama sustitución de equipos de alta gama, habrá que aportar factura, inventario y documentación que identifique la carga.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1298–1300..

15 · Custodia durante el trayecto

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. La obligación de conservación y entrega comprende el período de responsabilidad contractual.

Hechos. Un camión se detiene en un estacionamiento sin vigilancia y desaparece parte de la carga.

Aplicación jurídica. El robo no exonera automáticamente; hay que examinar la causa ajena y las medidas exigibles.

Razonamiento y solución del supuesto. Un estacionamiento sin vigilancia no transforma automáticamente el robo en fuerza mayor. Debe demostrarse que el evento fue ajeno, imprevisible o inevitable según el régimen aplicable y las medidas razonables de custodia.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1296, 1306–1307..

16 · Avería y pérdida parcial

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. La reparación exige probar qué se entregó, qué se recibió y cuál fue la pérdida patrimonial.

Hechos. Se entregan 100 heladeras y llegan 12 con daños en compresores.

Aplicación jurídica. El reclamo debe identificar unidades, daño, valor y nexo con el transporte.

Razonamiento y solución del supuesto. Si doce heladeras llegan con compresores rotos, el daño se mide por reparación, depreciación o pérdida efectiva probada, evitando cobrar el valor total de unidades que pueden repararse.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1306–1311..

17 · Retraso en la entrega

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. La demora puede causar lucro cesante o pérdida de oportunidad, pero deben probarse sus presupuestos.

Hechos. Un equipo llega cuatro días tarde y una planta alega haber perdido producción.

Aplicación jurídica. No basta multiplicar días por una cifra: corresponde acreditar el daño y su previsibilidad.

Razonamiento y solución del supuesto. Si el plazo era esencial para entregar productos perecederos, la demora puede producir pérdida de valor. El cargador debe acreditar vencimiento, deterioro o penalidad efectivamente causada y no una cifra arbitraria.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1284–1285 y 1306..

18 · Embalaje y declaración de contenido

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. Las obligaciones del cargador pueden incidir en daños vinculados a embalaje defectuoso o información incompleta.

Hechos. Se envían reactivos sensibles al calor sin indicación de refrigeración.

Aplicación jurídica. La falta de instrucciones relevantes puede alterar la atribución de responsabilidad según causalidad.

Razonamiento y solución del supuesto. Si el expedidor omitió declarar que la mercadería requería refrigeración, puede existir contribución causal propia. Pero si el transportista aceptó expresamente carga refrigerada, debe cumplir esa prestación aunque el embalaje sea correcto.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1296–1300 y 1310..

19 · Entrega y reservas del destinatario

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. Conviene documentar faltantes o daños al recibir y conservar evidencia para el reclamo.

Hechos. El destinatario firma “recibido conforme” sin revisar cajas exteriormente abolladas.

Aplicación jurídica. Esa firma es un elemento probatorio importante, aunque no convierte en inexistente todo daño oculto.

Razonamiento y solución del supuesto. Si el destinatario firma sin reservas pese a daños visibles, se complica la prueba de su aparición durante el transporte. Ante daño oculto, importan la denuncia oportuna y la constatación técnica; la firma no vuelve imposible toda reclamación.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1305–1309..

20 · Caso integral terrestre

MERCADERÍAS · TEMA 18

Régimen y explicación. Un solo caso permite integrar carga, guarda, demora y daño.

Hechos. Una fábrica envía 200 computadoras; llegan 190, diez mojadas y tres días tarde.

Aplicación jurídica. Se separan pérdida total, avería y daño por demora para evitar indemnizaciones duplicadas.

Razonamiento y solución del supuesto. En el caso integral hay que separar tres rubros: cajas faltantes, unidades dañadas y demora. Cada rubro necesita prueba distinta; no se indemniza dos veces la misma pérdida ni se presume lucro cesante.

Referencia normativa para ampliar: CCyC: arts. 1296–1318..

21 · Qué es transporte multimodal

MULTIMODAL · TEMA 18

Régimen y explicación. La ley 24.921 contempla traslado de mercaderías mediante al menos dos modos bajo un contrato multimodal, en su ámbito legal.

Hechos. Un operador contrata camión desde Mendoza, tren hasta Buenos Aires y buque hasta Brasil.

Aplicación jurídica. La pluralidad de vehículos no basta si no existe la organización contractual que exige el régimen.

Razonamiento y solución del supuesto. Multimodalidad no significa simplemente usar más de un vehículo: requiere al menos dos modos y un operador que asuma contractualmente el transporte global, con el documento y las condiciones de la ley aplicable.

Norma para estudiar · diapositiva 21

Ley 24.921: arts. 1–3.

Transcripción textual (extracto verificado):

> La presente ley se aplica al transporte multimodal de mercaderías realizado en el ámbito nacional y al transporte multimodal internacional de mercaderías cuando el lugar de destino previsto contractualmente por las partes se encuentre situado en jurisdicción de la República Argentina.

Texto legal oficial actualizado

22 · Ámbito de la Ley 24.921

MULTIMODAL · TEMA 18

Régimen y explicación. Se aplica al transporte multimodal nacional y al internacional cuando el destino contractual está en Argentina.

Hechos. Un operador organiza Santos–Buenos Aires por buque y camión.

Aplicación jurídica. El destino argentino activa el examen del ámbito de la ley; luego deben verificarse los demás requisitos.

Razonamiento y solución del supuesto. La Ley 24.921 contempla transporte multimodal nacional y también internacional cuando el destino contractual está en Argentina. Un viaje a un destino extranjero no entra automáticamente en ese supuesto por el mero origen argentino.

Norma para estudiar · diapositiva 22

Ley 24.921: arts. 1–2.

Transcripción textual (extracto verificado):

> La presente ley se aplica al transporte multimodal de mercaderías realizado en el ámbito nacional y al transporte multimodal internacional de mercaderías cuando el lugar de destino previsto contractualmente por las partes se encuentre situado en jurisdicción de la República Argentina.

Texto legal oficial actualizado

23 · Operador y subtransportistas

MULTIMODAL · TEMA 18

Régimen y explicación. El operador asume frente al cliente la organización del transporte; puede ejecutar tramos mediante terceros.

Hechos. El operador contrata un camionero y una naviera distintos.

Aplicación jurídica. La subcontratación no elimina por sí sola las obligaciones asumidas frente al expedidor.

Razonamiento y solución del supuesto. El operador no puede rechazar sin más el reclamo alegando que contrató a un camionero independiente: frente al expedidor asumió la prestación integral, sin perjuicio de sus acciones de regreso.

Referencia normativa para ampliar: Ley 24.921: arts. 2, 15–18..

24 · Documento multimodal

MULTIMODAL · TEMA 18

Régimen y explicación. El documento permite reconstruir partes, carga, itinerario y condiciones del contrato.

Hechos. Se emite documento por 40 contenedores desde Córdoba a Hamburgo.

Aplicación jurídica. Su contenido es central para delimitar la prestación global y las reservas.

Razonamiento y solución del supuesto. El documento multimodal debe permitir identificar operación, carga y condiciones; si el operador recibe 500 bultos y entrega 480, la diferencia se contrasta con lo efectivamente documentado, no con una descripción informal.

Referencia normativa para ampliar: Ley 24.921: arts. 3–14..

25 · Daño localizado

MULTIMODAL · TEMA 18

Régimen y explicación. Si se sabe en qué tramo ocurrió el daño, deben examinarse las reglas legales de localización y responsabilidad.

Hechos. Una grúa portuaria rompe un contenedor durante la transferencia al buque.

Aplicación jurídica. No corresponde atribuir el daño al tramo carretero solo porque allí comenzó el viaje.

Razonamiento y solución del supuesto. Si un acta portuaria demuestra que el contenedor cayó durante el tramo marítimo, el daño está localizado. La determinación de responsabilidad y límites exige aplicar las remisiones y reglas pertinentes a ese tramo, no inventar un régimen uniforme.

Referencia normativa para ampliar: Ley 24.921: arts. 15–21..

26 · Daño no localizado

MULTIMODAL · TEMA 18

Régimen y explicación. Cuando no puede establecerse dónde ocurrió el daño, la ley prevé soluciones propias para la responsabilidad del operador.

Hechos. El contenedor llega abierto y faltan mercaderías; nadie identifica el momento de sustracción.

Aplicación jurídica. La incertidumbre no permite abandonar el régimen multimodal ni elegir arbitrariamente la ley más favorable.

Razonamiento y solución del supuesto. Si la carga sale íntegra del depósito y llega dañada sin poder determinar si ocurrió en camión o buque, hay daño no localizado. Se aplica el tratamiento legal previsto para esa hipótesis, sin atribuirlo por intuición al tramo más largo.

Referencia normativa para ampliar: Ley 24.921: arts. 15–21..

27 · Caso multimodal resuelto

MULTIMODAL · TEMA 18

Régimen y explicación. Distinguir contrato único de transportes sucesivos evita errores.

Hechos. Una pyme contrata un solo operador para camión y buque; el contenedor llega mojado sin constancia del tramo.

Aplicación jurídica. La pretensión se estructura frente al operador y se determina el régimen de responsabilidad conforme a la ley 24.921.

Razonamiento y solución del supuesto. El exportador entrega 100 equipos al operador; llegan 80 y existe acta de pérdida durante la descarga del buque. La pretensión inicial se dirige contra el operador contratado; la localización orienta el régimen y la eventual repetición contra el ejecutor.

Referencia normativa para ampliar: Ley 24.921: arts. 1–3 y 15–21..

28 · Autonomía del derecho de navegación

NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y explicación. La ley 20.094 rige relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua y remite subsidiariamente al derecho común.

Hechos. Una barcaza transporta cereales por el Paraná y ocurre una avería.

Aplicación jurídica. Primero se identifica la norma de navegación aplicable, no se comienza por las reglas generales del CCyC.

Razonamiento y solución del supuesto. La Ley 20.094 establece un sistema especial de fuentes. Ante una colisión de buques, primero se consulta la ley de navegación y las reglas especiales, no el régimen automotor del CCyC.

Norma para estudiar · diapositiva 28

Ley 20.094: arts. 1–6.

Transcripción textual (extracto verificado):

> Todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua se rigen por las normas de esta ley, por las de las leyes y reglamentos complementarios y por los usos y costumbres.

Texto legal oficial actualizado

29 · Espacios navegables

NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y explicación. El régimen varía según aguas interiores, mar territorial y espacios internacionales, junto con normas públicas y convencionales.

Hechos. Un buque cruza el Río de la Plata y luego navega en alta mar.

Aplicación jurídica. La posición geográfica puede cambiar potestades estatales y reglas de circulación.

Razonamiento y solución del supuesto. En aguas interiores y mar territorial existen potestades estatales distintas de las de alta mar. Una nave extranjera no obtiene por ese solo carácter inmunidad frente a reglas de seguridad y jurisdicción aplicables.

Referencia normativa para ampliar: Ley 20.094: arts. 1, 5–6 y 89–93..

30 · Buque y artefacto naval

BUQUE · TEMA 18

Régimen y explicación. El art. 2 de la ley 20.094 distingue construcción flotante destinada a navegar y artefacto auxiliar no destinado a navegar.

Hechos. Una embarcación de carga y una plataforma flotante de mantenimiento.

Aplicación jurídica. No se clasifican igual por el mero hecho de flotar.

Razonamiento y solución del supuesto. El artículo 2 de la Ley 20.094 distingue buque destinado a navegar de artefacto naval auxiliar. Una plataforma flotante de trabajo no se convierte en buque porque pueda desplazarse ocasionalmente.

Norma para estudiar · diapositiva 30

Ley 20.094: arts. 2–4.

Transcripción textual (extracto verificado):

> Buque es toda construcción flotante destinada a navegar por agua.

Texto legal oficial actualizado

31 · Individualización y matrícula

BUQUE · TEMA 18 · LEY 20.094

Dos operaciones diferentes. Matricular significa inscribir un buque en la matrícula de un Estado: permite individualizarlo y determinar su nacionalidad. **Inscribir una transferencia** significa dar publicidad al cambio de titular de un buque que ya tiene matrícula. Comprar un buque argentino no exige asignarle otra matrícula argentina.

Caso A · Compraventa de un buque argentino. Remolques del Plata S.A. compra a Servicios Portuarios S.A. el remolcador *San Telmo*, de matrícula argentina, por USD 800.000. Recibe la posesión, pero no inscribe la transferencia. Un acreedor del vendedor intenta embargar el remolcador.

Solución A. El buque **conserva su matrícula y nacionalidad argentinas**. El problema no es la falta de matriculación, sino la **oponibilidad de la adquisición**. El art. 158 de la Ley 20.094 exige inscripción de los actos de transmisión para producir efectos respecto de terceros. La entrega no reemplaza esa publicidad. Para decidir la pretensión del acreedor deben examinarse el título, las fechas de adquisición e inscripción y los derechos que invoca el tercero.

Caso B · Incorporación de un buque extranjero. La misma empresa adquiere un remolcador con matrícula uruguaya y quiere operarlo bajo bandera argentina. ¿Alcanza con firmar la compraventa y pintar «Buenos Aires» en la popa?

Solución B. No. Debe tramitar su incorporación a la matrícula nacional, acreditar los requisitos legales y resolver la situación de la matrícula extranjera. El art. 51 vincula la inscripción en la

matrícula nacional con la nacionalidad argentina y el derecho a enarbolar su pabellón. El nombre pintado no confiere nacionalidad.

Para estudiar · Ley 20.094

Art. 43: individualización del buque: nombre, número, puerto de matrícula y arqueo.

Art. 51: matrícula nacional y nacionalidad argentina.

Art. 158: inscripción de la transmisión de propiedad y efectos respecto de terceros.

Distinción decisiva: *matrícula ≠ transferencia de dominio*. Estas son referencias explicativas, no transcripciones literales.

32 · Propiedad naval

BUQUE · TEMA 18

Régimen y explicación. La titularidad del buque se diferencia de la explotación y de su conducción.

Hechos. Una sociedad es propietaria, otra explota y un capitán conduce.

Aplicación jurídica. En un reclamo no debe demandarse indistintamente a todos sin identificar fundamento.

Razonamiento y solución del supuesto. Una compraventa de buque exige distinguir el contrato entre partes de su oponibilidad registral. Si el vendedor sigue figurando en registros, pueden surgir conflictos con terceros y gravámenes.

Referencia normativa para ampliar: Ley 20.094: régimen de propiedad naval, arts. 155 y ss…

33 · Hipoteca naval: constitución, ejecución y cobro

BUQUE · TEMA 18 · LEY 20.094

Qué es y para qué sirve. La hipoteca naval es una garantía real sobre un buque que asegura el pago de una deuda. El propietario conserva el buque y puede seguir utilizándolo: el banco no se convierte en propietario, armador ni capitán. Para un buque de matrícula nacional de diez toneladas de arqueo total o más se admite hipoteca; para uno de menor tonelaje, el art. 499 contempla la prenda.

Caso concreto. Pesquera del Sur S.A. compra un pesquero de 200 toneladas por USD 900.000. Banco Puerto le presta USD 600.000. La sociedad constituye hipoteca mediante escritura y la inscribe en el Registro Nacional de Buques. Después deja de pagar, con saldo exigible de USD 500.000. El buque se ejecuta y se vende judicialmente por USD 700.000.

Solución A — Sin acreedores de mejor rango. Si no hay créditos con preferencia anterior ni gastos que deban deducirse del producido, el banco cobra sus USD 500.000 garantizados y quedan USD 200.000 para los demás acreedores o el propietario, según corresponda. La hipoteca no hace al banco dueño del pesquero: le permite cobrarse con preferencia del precio obtenido.

Solución B — Hay créditos privilegiados de primer lugar por USD 150.000. Si esos créditos encuadran en el art. 476 y preceden a la hipoteca, se pagan primero USD 150.000; quedan USD 550.000, de los que el banco cobra sus USD

500.000. Remanente: USD 50.000. **El banco no cobra primero por el solo hecho de tener hipoteca.**

Solución C — Venta por USD 400.000 y créditos anteriores por USD 150.000. Quedan USD 250.000 para el banco; sus otros USD 250.000 no quedan satisfechos con la realización del buque. La posibilidad de reclamarlos al deudor depende de la obligación personal y del régimen concursal aplicable. Las cifras son ilustrativas y omiten gastos de ejecución para mostrar la prelación.

LEY 20.094 — Artículos 499 y 501

Art. 499 (fragmento):

> Sobre todo buque de matrícula nacional de diez (10) o más toneladas de arqueo total, o buque en construcción del mismo tonelaje, su propietario puede constituir hipoteca con sujeción a lo dispuesto en la presente sección, y salvo la facultad otorgada al capitán en el art. 213.

Art. 501 (fragmento):

> La hipoteca sobre un buque debe hacerse por escritura pública o por documento privado autenticado con los requisitos previstos en el art. 503, y sólo tendrá efectos con respecto a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Buques.

Prelación: arts. 476 y 511. La hipoteca se ubica después de los privilegios marítimos de primer lugar.

34 · Privilegios marítimos

BUQUE · TEMA 18

Régimen y explicación. Ciertos créditos gozan de preferencias legales específicas sobre el buque.

Hechos. Tras una avería concurren créditos por asistencia, salarios y un préstamo común.

Aplicación jurídica. La prioridad no se resuelve solo por fecha: debe aplicarse el orden legal pertinente.

Razonamiento y solución del supuesto. Los créditos privilegiados pueden desplazar a acreedores comunes y afectar a un acreedor hipotecario según la prelación legal. No todos los proveedores del buque poseen idéntico privilegio.

TEXTO LEGAL — Prioridad de la hipoteca (Ley 20.094, art. 511, texto actualizado)

> El privilegio de la hipoteca sobre el buque tiene el orden inmediato siguiente al de los privilegios de primer lugar establecidos en el artículo 476. El de la hipoteca sobre un buque en construcción tiene el orden de privilegio ordenado en el inciso c) del artículo 476.

> El acreedor puede solicitar que se forme un concurso particular para que se le pague de

> inmediato.

Aplicación: el acreedor hipotecario no desplaza los créditos privilegiados de primer lugar del art. 476.

35 · Propiedad y explotación no son lo mismo

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. El propietario es titular del derecho real sobre el buque; el armador es quien lo utiliza y organiza la expedición por su cuenta y riesgo. La calidad de armador no se obtiene por ser dueño: puede surgir de la explotación de un buque ajeno. La individualización del armador es decisiva para las obligaciones nacidas de la explotación y para identificar al sujeto responsable. La inscripción y la publicidad de la condición de armador son relevantes frente a terceros.

Caso para resolver. Un pesquero pertenece a A, que lo entrega en locación a B. B contrata tripulación, decide las mareas y cobra el producto de la pesca. Durante una maniobra se daña un muelle.

Solución fundada. B aparece como armador porque realiza la explotación; A conserva la propiedad, pero no por eso dirige la navegación. Hay que examinar las reglas de responsabilidad del armador, las constancias registrales y los hechos de explotación; no alcanza con demandar al propietario por su sola titularidad.

Variante y cambio de solución. Si A mantiene el control náutico y B sólo contrata espacio de bodega, no hay la misma transferencia de explotación: puede tratarse de un fletamento y no de locación del buque.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 170 y ss.; locación de buque, arts. 219 y ss.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

36 · Dirección náutica, representación y deberes

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. El capitán dirige técnicamente la expedición y tiene deberes de seguridad, documentación, custodia de la carga y auxilio. Sus funciones no se agotan en conducir: representa al armador en el ámbito legalmente previsto, documenta los hechos relevantes y debe adoptar decisiones urgentes frente al peligro. La autonomía de decisión náutica no equivale a libertad para apartarse de las reglas de seguridad.

Caso para resolver. Un buque enfrenta un temporal; el capitán decide cambiar la derrota y entrar en un puerto de refugio, generando gastos adicionales. El cargador sostiene que el desvío es incumplimiento.

Solución fundada. Si el cambio responde a un peligro real y constituye una medida razonable para proteger buque, personas y carga, no puede calificarse automáticamente de incumplimiento culpable. Deben analizarse el diario de navegación, pronósticos, órdenes y alternativas disponibles.

Variante y cambio de solución. Si el desvío obedece a una conveniencia comercial sin autorización, cambia el juicio sobre diligencia y eventual responsabilidad. Si hubo peligro inminente, la urgencia justifica valorar sus facultades excepcionales.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 120 y ss., 131, 205 y 207.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

37 · Personal embarcado y distribución de funciones

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. La tripulación integra distintos cuerpos funcionales: cubierta, máquinas, comunicaciones, administración, sanidad y practicaje según el régimen aplicable. La habilitación profesional y la dotación de seguridad no son simples formalidades: permiten atribuir funciones, identificar incumplimientos y comprobar si el buque estaba adecuadamente tripulado. Deben diferenciarse relaciones laborales, organización náutica y responsabilidad frente a terceros.

Caso para resolver. Un buque zarpa sin personal de máquinas suficiente. Una falla no detectada provoca pérdida de propulsión y daños a una terminal.

Solución fundada. La falta de dotación y la decisión de zarpar son indicios de incumplimiento de deberes de seguridad. Debe examinarse quién dispuso la salida, quién controlaba la aptitud del buque y si la insuficiencia contribuyó causalmente al daño.

Variante y cambio de solución. Si la falla era imprevisible aun con dotación completa, no se presume causalidad por la sola infracción formal; la prueba pericial debe vincular falta de personal y daño.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 104 a 110 y normas sobre capitán y tripulación..
> Texto oficial: **Ley 20.094**.

38 · Locación, fletamento y transporte: tres negocios distintos

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. En la locación se cede el uso y goce del buque y puede desplazarse la explotación hacia el locatario. En el fletamento a tiempo, el armador conserva la tenencia y pone el buque a disposición para viajes ordenados por el fletador. En el fletamento total o parcial se promete capacidad para una expedición o transporte determinado. En el transporte de carga general, el compromiso central es recibir, trasladar y entregar mercaderías. La denominación comercial no prevalece sobre las prestaciones efectivas.

Caso para resolver. Una exportadora firma un contrato llamado “alquiler de buque”: el dueño aporta capitán y tripulación, conserva mantenimiento y acepta viajes que la exportadora elige durante 60 días.

Solución fundada. Aunque se lo llame alquiler, los elementos apuntan a fletamento a tiempo: el armador conserva tenencia y gestión náutica; el cliente dirige el empleo comercial dentro del contrato.

Variante y cambio de solución. Si el cliente recibe el buque sin tripulación y asume su operación, la calificación puede acercarse a locación. Si sólo contrata el traslado de 300 contenedores, predomina el transporte.

Base normativa para estudiar: Ley 20.094, arts. 219 y ss., 227, 241 y 259 y ss.. Texto oficial: **Ley**

> **20.094**.

39 · Fletamento a tiempo: gestión comercial y náutica

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. El art. 227 caracteriza el fletamento a tiempo por la conservación de la tenencia del buque en cabeza del armador y su puesta a disposición del fletador durante un período. El fletante debe entregar un buque navegable, armado, tripulado y documentado; el fletador ordena los viajes dentro de los límites contractuales. La distribución de combustible, gastos portuarios, salarios y riesgos debe leerse en la póliza y en la ley.

Caso para resolver. Una minera contrata un buque por 90 días. El buque queda inmovilizado ocho días por avería de motor preexistente; la minera reclama el flete pagado por ese período y el costo de contratar otro buque.

Solución fundada. La obligación de navegabilidad del fletante obliga a estudiar si la avería era evitable con diligencia razonable y qué cláusulas regulan suspensión de flete (off-hire) y daños. No corresponde afirmar que todo día inmovilizado se paga ni que toda avería genera indemnización automática.

Variante y cambio de solución. Si la paralización fue causada por una carga peligrosa mal declarada por el fletador, puede alterarse la atribución de costos. Si el buque era innavegable al inicio, el incumplimiento del fletante es más claro.

Base normativa para estudiar: Ley 20.094, arts. 227 a 240, especialmente 227 a 229.. Texto oficial:

> **Ley 20.094**.

40 · Fletamento total o parcial: capacidad y viaje

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. En el fletamento total se ponen a disposición todos los espacios útiles o el porte del buque; en el parcial, sólo sectores determinados. La póliza identifica buque, partes, viaje, carga, flete y condiciones. A diferencia del fletamento a tiempo, el foco está en la expedición o capacidad comprometida, no en la disponibilidad comercial por un período.

Caso para resolver. Una cerealera contrata toda la bodega para llevar 18.000 toneladas a Brasil. Al llegar el buque, sólo tiene 14.000 toneladas listas. El fletante reclama el flete y los costos de espera.

Solución fundada. Hay que aplicar el régimen del fletamento y las estipulaciones sobre cantidad comprometida, plazo de carga, estadías y consecuencias de no completar la carga. La insuficiencia imputable al fletador puede originar obligaciones económicas aun cuando el buque zarpe con capacidad ociosa.

Variante y cambio de solución. Si el buque ofrece menos capacidad que la pactada, el incumplimiento puede ser del fletante. Si el contrato era por 4.000 toneladas en una bodega específica, no corresponde tratarlo como fletamento total.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 241 a 258; póliza de fletamento, art. 242.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

41 · Plancha, estadías y sobreestadías

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. La plancha es el tiempo previsto para cargar o descargar; las sobreestadías son el tiempo adicional y su eventual contraprestación según ley y póliza. Para determinar mora no basta contar días calendario: importan aviso de alistamiento, condiciones del puerto, días hábiles o corridos pactados, interrupciones y causas imputables.

Caso para resolver. La póliza concede cinco días de plancha para cargar. El buque está listo el lunes, pero la terminal no puede recibirlo hasta el jueves por falta de mercadería del fletador. La carga termina el miércoles siguiente.

Solución fundada. El cálculo depende de cuándo empezó válidamente la plancha y de qué días cuentan. Si el buque notificó correctamente su disponibilidad y la demora es imputable al fletador, puede generarse sobreestadía; debe liquidarse con la tarifa pactada y las exclusiones contractuales.

Variante y cambio de solución. Si el buque llegó sin condiciones de navegabilidad o documentación, puede no comenzar la plancha. Si el puerto cierra por una prohibición general, hay que examinar la cláusula de excepciones.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, régimen de fletamento total o parcial, arts. 241 a 258; póliza aplicable.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

42 · Obligación de custodia y entrega de mercaderías

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. El transporte marítimo de mercaderías obliga a recibir la carga, custodiarla durante el período jurídicamente relevante y entregarla al destinatario legitimado. La responsabilidad por pérdida, daño o retraso exige ubicar el tramo de custodia y aplicar el régimen especial, incluidas sus eximentes y límites. No se confunde con la compraventa internacional ni con el seguro de carga.

Caso para resolver. Se embarcan 500 cajas de fruta refrigerada. Al arribar, 200 están dañadas; el registrador muestra que la temperatura subió durante 18 horas por una falla del sistema de refrigeración.

Solución fundada. El daño ocurrió bajo custodia del transportador. Deben cotejarse conocimiento, instrucciones de temperatura, registros y pericia. La falla del equipo no basta por sí sola para exonerar; deben examinarse las obligaciones de diligencia y las defensas legales específicas.

Variante y cambio de solución. Si la fruta ya se entregó deteriorada y ello fue consignado en reservas válidas, cambia la prueba. Si la carga fue mal embalada por el cargador, puede discutirse causalidad y exoneración.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 259 a 294; responsabilidad por carga, arts. 267 y ss.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

43 · Conocimiento de embarque: recibo, prueba y legitimación

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. El conocimiento de embarque documenta la recepción o embarque de mercaderías, sirve como prueba del contrato y, según su clase, permite transmitir derechos sobre la carga. El tenedor legítimo puede exigir la entrega en destino. Deben diferenciarse originales negociables, copias no negociables y conocimiento para embarque. La documentación cumple una función probatoria y de circulación comercial.

Caso para resolver. Un banco financia una exportación y recibe por endoso el conocimiento a la orden. El transportador entrega la carga al comprador sin exigir la presentación del original.

Solución fundada. La entrega a quien no acredita legitimación documental puede comprometer la responsabilidad del transportador frente al tenedor legítimo. No basta que el comprador haya pagado al vendedor: la circulación del conocimiento puede haber transferido el derecho a reclamar la mercadería.

Variante y cambio de solución. Si se emitió un documento no negociable, la forma de legitimación cambia. Si hay varios originales, la entrega válida contra uno de ellos priva de valor a los restantes, conforme a la ley.

Base normativa para estudiar: Ley 20.094, arts. 295 a 307, especialmente 301 a 305.. Texto oficial:

> **Ley 20.094**.

44 · Reservas: qué prueban y qué no prueban

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. Las reservas en el conocimiento permiten dejar constancia de dudas justificadas sobre cantidad, marcas o estado aparente de la carga. Deben ser concretas: una reserva genérica no tiene necesariamente el mismo valor que la identificación de bultos rotos o discrepancias verificables. La reserva modifica el alcance probatorio del documento, pero no extingue por sí sola toda responsabilidad.

Caso para resolver. El cargador declara 1.000 bolsas de café; el capitán recibe un contenedor sellado y el conocimiento indica “cantidad declarada por el cargador”. En destino aparecen 850 bolsas.

Solución fundada. Debe distinguirse si el transportador verificó efectivamente el contenido o sólo recibió un contenedor sellado. La reserva precisa sobre imposibilidad de comprobar el interior afecta la fuerza probatoria de la cifra declarada; la pérdida bajo custodia igualmente puede acreditarse por otros medios.

Variante y cambio de solución. Si el transportador contó las 1.000 bolsas y emitió un conocimiento limpio, su posición probatoria es diferente. Si hay rotura de precintos durante la travesía, la discusión se desplaza hacia la custodia.

Base normativa para estudiar: Ley 20.094, arts. 295 a 307; indicaciones y reservas del

> conocimiento.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

45 · Remolque-transporte y remolque-maniobra

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. En el remolque-transporte, el servicio procura trasladar una unidad por agua; en el remolque-maniobra, se auxilia una operación náutica, por ejemplo ingreso a puerto o atraque. La calificación importa para obligaciones, dirección de la operación, responsabilidad y prescripción. No todo daño ocurrido con un remolcador es automáticamente culpa del remolcador.

Caso para resolver. Un remolcador ayuda a un portacontenedores a atracar. Durante la maniobra el buque golpea el muelle. La terminal demanda a ambos.

Solución fundada. Debe establecerse quién tenía la dirección del convoy o de la maniobra, qué órdenes se impartieron y cuál fue la conducta causal. En daños a terceros por abordaje, la Ley de Navegación contempla expresamente la posición del remolcador y del remolcado.

Variante y cambio de solución. Si el contrato era traslado autónomo de una barcaza sin propulsión durante 200 millas, no debe aplicarse mecánicamente el régimen de una simple maniobra portuaria.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 354 a 357 y 363.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

46 · Abordaje: no basta con que dos buques choquen

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. El abordaje tiene reglas específicas: si es fortuito o de causa dudosa, cada uno soporta sus daños (art. 358); si hay culpa de uno, éste indemniza (art. 359). Para decidir se reconstruyen derrotas, velocidad, visibilidad, comunicaciones, reglamentos de prevención y decisiones de puente. El contacto material no es siempre indispensable para aplicar el régimen.

Caso para resolver. En un canal, el buque A invade la vía de B y colisiona. Los daños de B son $80 millones; los de A, $20 millones. La pericia determina culpa exclusiva de A.

Solución fundada. A debe indemnizar los perjuicios resarcibles de B, sin repartir automáticamente las pérdidas por mitades. Sus propios daños quedan a su cargo, sin perjuicio de seguros y otras relaciones contractuales.

Variante y cambio de solución. Si la pericia demuestra que B también navegaba a velocidad antirreglamentaria, se pasa a culpa concurrente del art. 360. Si el daño se produjo por maniobra evasiva sin contacto, puede entrar en juego el art. 369.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 358, 359, 364 y 369.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

47 · Culpa concurrente y solidaridad por lesiones

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. Cuando ambos buques contribuyen culposamente al abordaje, cada uno responde según la gravedad de su culpa; si no puede fijarse, por partes iguales. La regla cambia frente a muerte o lesiones personales: existe solidaridad frente al damnificado y derecho de regreso entre los responsables. No debe confundirse reparto interno con derecho de la víctima.

Caso para resolver. A y B chocan. La pericia atribuye 70% de culpa a A y 30% a B. Se producen daños materiales por $100 millones a un tercero y lesiones a un marinero.

Solución fundada. En daños materiales, la contribución de cada buque se determina conforme a la proporción de culpa aplicable. Para la víctima lesionada, la solidaridad permite reclamar la indemnización conforme al régimen legal; luego opera el regreso entre responsables según 70/30.

Variante y cambio de solución. Si no es posible determinar la gravedad relativa, la ley dispone partes iguales. Si un práctico obligatorio causó el accidente, esa intervención no elimina por sí misma el régimen de responsabilidad del abordaje.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 360 y 361.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

48 · Asistencia, salvamento y resultado útil

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. El salvamento de bienes en peligro puede generar una remuneración equitativa si existe resultado útil y el auxilio no fue prestado contra voluntad expresa y razonable del capitán. Debe distinguirse de la obligación de asistir a personas en peligro: el deber de salvar vidas no depende de negociar una recompensa. El salario de salvamento no equivale automáticamente al valor de los bienes recuperados.

Caso para resolver. Un remolcador auxilia un buque encallado y consigue liberarlo sin daños mayores. El valor de los bienes salvados es $300 millones; el remolcador reclama $100 millones.

Solución fundada. El resultado útil habilita en principio la pretensión remuneratoria, pero la cuantía exige valorar circunstancias del servicio y límites legales; no se concede sin más el monto solicitado. El auxilio a personas debe analizarse separadamente.

Variante y cambio de solución. Si el auxilio fracasa y no produce resultado útil, la pretensión de salario bajo la regla general cambia. Si el capitán se opuso expresa y razonablemente, debe examinarse el efecto legal de esa oposición.

Base normativa para estudiar: Ley 20.094, arts. 371 a 386; deberes del capitán, art. 131.. Texto

> oficial: **Ley 20.094**.

49 · Avería particular frente a avería gruesa

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. La avería particular recae en principio sobre el interés que sufre el daño, sin contribución general por el solo hecho de que ocurra durante la travesía. La avería gruesa presupone un sacrificio o gasto extraordinario, voluntario y razonable, realizado para la seguridad común frente a un peligro. La calificación requiere examinar la expedición como comunidad de intereses y las reglas de ajuste aplicables.

Caso para resolver. Una tormenta daña accidentalmente contenedores de un exportador; en otra travesía, el capitán ordena arrojar carga para evitar el hundimiento.

Solución fundada. El daño accidental del primer supuesto no se socializa automáticamente: es avería particular. El sacrificio deliberado del segundo puede ser avería gruesa si reúne los requisitos y se prueba el peligro común.

Variante y cambio de solución. Si se arroja mercadería sin peligro real para ahorrar combustible, faltaría el presupuesto de seguridad común. Si el gasto de remolque fue necesario para salvar toda la expedición, puede examinarse como gasto de avería gruesa.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, arts. 403 y ss.; reglas de avería gruesa aplicables al viaje.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

50 · Liquidación de avería gruesa: cálculo didáctico

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. La contribución no se divide por número de cargadores ni sólo entre quienes conservaron su carga: se distribuye proporcionalmente entre los valores contribuyentes conforme al ajuste. Deben distinguirse valor sacrificado admitido, valores salvados, gastos admisibles y bases de contribución. El ejemplo es simplificado y no reemplaza la liquidación profesional.

Caso para resolver. Para salvar buque y carga se sacrifican mercaderías por $2 millones. Como hipótesis didáctica, la masa de valores contribuyentes fijada por el liquidador es $50 millones y no hay otros gastos admisibles.

Solución fundada. Tasa ilustrativa: $2 millones / $50 millones = 4%. Un interés con valor contribuyente de $10 millones aporta $400.000; uno de $5 millones aporta $200.000. El propietario de la carga sacrificada tiene derecho al reconocimiento del sacrificio admisible según el ajuste; no soporta necesariamente solo los $2 millones.

Variante y cambio de solución. Si se determina que el sacrificio no fue razonable o no existía peligro común, no se distribuye como avería gruesa. Si hay gastos adicionales admisibles, cambia el numerador y la contribución.

Base normativa para estudiar: Ley 20.094, arts. 403 y ss.; cláusulas contractuales y reglas de

> liquidación aplicables.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

51 · Interés asegurable, riesgos y exclusiones

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. El seguro marítimo puede proteger intereses distintos: casco y maquinaria del buque, mercaderías, flete y responsabilidad frente a terceros. No existe una cobertura marítima única. Deben examinarse interés asegurable, riesgos cubiertos, trayecto, vigencia, exclusiones, franquicias y obligaciones del asegurado. El hecho de que exista daño en navegación no demuestra por sí solo que el asegurador deba pagarlo.

Caso para resolver. Una exportadora asegura mercadería “contra riesgos de transporte”. Durante el viaje se moja por ingreso de agua de mar; la aseguradora alega embalaje insuficiente.

Solución fundada. Primero se determina qué cobertura concreta fue contratada y qué causó el daño. Si el riesgo está cubierto y no se acredita exclusión aplicable, procede analizar la indemnización. Si la pérdida deriva exclusivamente de embalaje defectuoso excluido, el resultado puede cambiar.

Variante y cambio de solución. Si el daño proviene de demora comercial sin daño físico a la carga, no puede equipararse sin más a una avería cubierta. Si existe seguro de casco, protege un interés diferente al de la mercadería.

Base normativa para estudiar: Ley 20.094, régimen de seguros marítimos, arts. 408 y ss.;

> póliza y Ley 17.418 en lo pertinente.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

52 · Casco, carga y responsabilidad: tres patrimonios expuestos

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN · TEMA 18

Régimen y distinciones. Seguro de casco: interés del propietario o titular sobre el buque y su maquinaria. Seguro de carga: interés patrimonial sobre las mercaderías. Coberturas de responsabilidad (incluidos clubes P&I en la práctica): obligaciones del armador o explotador frente a terceros, sujetas a términos de cobertura. La coexistencia de pólizas no significa duplicación automática de indemnizaciones.

Caso para resolver. Un portacontenedores colisiona con un muelle: su casco sufre daños por $40 millones, la carga por $15 millones y la terminal reclama $60 millones.

Solución fundada. Hay tres grupos de pérdidas y potencialmente tres coberturas: casco para el buque, carga para mercaderías y responsabilidad para el reclamo de la terminal. Cada una exige verificar asegurado, riesgo, suma, deducible y exclusiones; el seguro no reemplaza el análisis de responsabilidad por abordaje.

Variante y cambio de solución. Si el armador es responsable de la carga, puede coexistir una pretensión del dueño de mercaderías contra el transportador con su propio seguro de carga, sujeto a subrogación. Si la póliza de casco excluye determinado riesgo, no lo cubre por la sola existencia del accidente.

> **Base normativa para estudiar:** Ley 20.094, seguros marítimos, arts. 408 y ss.; abordaje, arts. 358 y ss.; condiciones contractuales.. Texto oficial: **Ley 20.094**.

53 · Síntesis de responsabilidades

CASO NAVAL · TEMA 18

Régimen y explicación. Un accidente puede activar contratos, derechos reales, seguros y acciones de terceros.

Hechos. Un buque fletado choca un muelle, daña fruta y requiere salvamento.

Aplicación jurídica. Se separan reclamaciones del puerto, cargador, salvador, armador y aseguradoras.

Razonamiento y solución del supuesto. En un abordaje con daños al muelle, a la carga y al casco existen acreedores y títulos distintos. Separamos primero responsabilidad del armador, porteador y eventuales seguros para evitar una única indemnización ficticia.

Referencia normativa para ampliar: Ley 20.094: arts. 1, 259 y ss., 358 y ss…

54 · Concepto y autonomía

AERONÁUTICO · TEMA 18

Régimen y explicación. Videla Escalada presenta el derecho aeronáutico como disciplina pública y privada, interna e internacional, vinculada a la actividad aeronáutica.

Hechos. Un vuelo comercial involucra permiso de operación, contrato de pasajero y seguridad operacional.

Aplicación jurídica. Un solo hecho puede generar relaciones administrativas, contractuales y extracontractuales.

Razonamiento y solución del supuesto. Videla Escalada define la materia por relaciones nacidas o modificadas por la actividad aeronáutica: por eso un vuelo reúne reglas administrativas, contratos y responsabilidad extracontractual, sin que una absorba las demás.

Norma para estudiar · diapositiva 54

Código Aeronáutico, Ley 17.285: arts. 1–2.

Transcripción textual (extracto verificado):

> La aeronáutica civil aerocomercial es un servicio esencial.

Texto legal oficial actualizado

55 · Fuentes y actualidad

AERONÁUTICO · TEMA 18

Régimen y explicación. El manual de Videla Escalada es doctrinario e histórico; el Código Aeronáutico ha tenido reformas posteriores.

Hechos. Una diapositiva antigua sobre autorización de rutas contradice reformas de 2023 a 2025.

Aplicación jurídica. La explicación histórica debe distinguirse de la solución positiva vigente.

Razonamiento y solución del supuesto. El manual explica la evolución histórica, pero no puede tomarse como texto vigente para autorizaciones comerciales: el Código Aeronáutico fue reformado, entre otros, por los decretos 70/2023, 941/2024 y 338/2025.

Referencia normativa para ampliar: Código Aeronáutico, Ley 17.285: arts. 1–2; tratados aplicables..

56 · Soberanía y circulación

ESPACIO AÉREO · TEMA 19

Régimen y explicación. Los Estados ejercen soberanía sobre su espacio aéreo; la circulación internacional depende de tratados y autorizaciones.

Hechos. Una compañía pretende cruzar otro Estado sin aterrizar.

Aplicación jurídica. No se presume un derecho comercial irrestricto de sobrevuelo.

Razonamiento y solución del supuesto. El Estado ejerce soberanía sobre su espacio aéreo; una aerolínea extranjera no obtiene automáticamente derechos de tráfico por disponer de un avión apto. Se distinguen seguridad de vuelo y autorizaciones internacionales.

Referencia normativa para ampliar: Código Aeronáutico, Ley 17.285: arts. 1, 3–4..

57 · Aeródromos y aeropuertos

INFRAESTRUCTURA · TEMA 19

Régimen y explicación. La infraestructura comprende instalaciones y servicios necesarios para operaciones seguras.

Hechos. Una aeronave pretende operar en una pista sin habilitación adecuada.

Aplicación jurídica. La disponibilidad física de la pista no equivale a autorización jurídica y técnica.

Razonamiento y solución del supuesto. Un campo apto físicamente no equivale a aeródromo jurídicamente utilizable para cualquier operación. Se examinan habilitación, condiciones técnicas y el tipo de operación pretendida.

Referencia normativa para ampliar: Código Aeronáutico, Ley 17.285: régimen de aeródromos, arts. 25 y ss…

58 · ANAC y seguridad operacional

INFRAESTRUCTURA · TEMA 19

Régimen y explicación. La autoridad aeronáutica ejerce competencias regulatorias y de fiscalización, con reformas recientes en el Código.

Hechos. Una inspección detecta falta de documentación de aeronavegabilidad.

Aplicación jurídica. La operación puede quedar impedida aunque exista demanda comercial para el vuelo.

Razonamiento y solución del supuesto. La ANAC puede verificar certificados y condiciones de seguridad y adoptar medidas preventivas. La existencia de pasajeros pagos no autoriza a volar con documentación de aeronavegabilidad vencida.

Referencia normativa para ampliar: Código Aeronáutico, Ley 17.285: arts. 3, 13 y normas reglamentarias..

59 · Concepto y clasificación

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El art. 36 comprende aparatos tripulados y no tripulados capaces de circular en el espacio aéreo y aptos para transportar personas o cosas. El art. 37 distingue aeronaves públicas por su destino al servicio del poder público, no por la titularidad estatal.

Caso concreto. Una provincia compra un avión para trasladar funcionarios y otro para una empresa provincial que vende pasajes.

Solución fundada. El primer avión es público si se destina al servicio del poder público. El segundo es privado aunque pertenezca al Estado, porque realiza explotación comercial. Un dron de reparto puede ser aeronave según su aptitud y configuración; no queda excluido por carecer de piloto a bordo.

Variante que cambia la respuesta. Si el avión oficial se alquila a una aerolínea para un servicio comercial, la clasificación se vincula al destino efectivo del aparato y no al logo pintado en el fuselaje.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 36 y 37 (texto vigente); Videla Escalada, noción de aeronave y clasificación.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

60 · Matrícula y nacionalidad

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. La matrícula individualiza la aeronave y vincula jurídicamente con un Estado. El art. 38, reformado en 2025, contempla matriculación argentina y matrícula condicionada a nombre del tomador de ciertos contratos que transfieren la calidad de explotador. El Registro publica también propiedad, hipotecas, embargos y contratos (art. 45).

Caso concreto. Una sociedad argentina toma en leasing un avión que estaba matriculado en otro país; el contrato transfiere la explotación y se presenta a registro.

Solución fundada. Si reúne los requisitos del art. 38 y se inscribe el contrato, puede obtener matrícula argentina condicionada. La inscripción argentina cancela la matrícula anterior; no pueden mantenerse simultáneamente dos nacionalidades registrales. El leasing no convierte automáticamente al tomador en propietario.

Variante que cambia la respuesta. Si el contrato no se inscribe, no se obtiene por esa sola firma el efecto registral pretendido; si el avión sigue matriculado afuera, su operación se rige por las autorizaciones y condiciones aplicables a aeronaves extranjeras.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 38, 45 a 47 y 48; reforma DNU 70/2023 y decreto 338/2025.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

61 · Dominio y transferencia

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. La propiedad de la aeronave es distinta de la matrícula, la explotación y la posesión. El art. 45 ordena inscribir los actos que acreditan, transfieren o extinguen el dominio. El art. 48 fija requisitos para ser propietario de aeronave argentina.

Caso concreto. AeroSur S.A. vende una aeronave por USD 2 millones, entrega llaves y documentación técnica, pero la transferencia no se inscribe. Luego el vendedor constituye un gravamen y aparece un tercero.

Solución fundada. La entrega no sustituye la publicidad registral. El adquirente tiene derechos contractuales contra el vendedor, pero la falta de inscripción expone su posición frente a terceros según las reglas registrales. Debe diferenciarse la validez del contrato entre partes de sus efectos frente a terceros.

Variante que cambia la respuesta. Si el adquirente inscribió oportunamente la transferencia, el tercero no puede fundarse en una titularidad registral anterior para tratar al vendedor como dueño actual.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 45, 48 a 51; Videla Escalada, dominio y registro.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

62 · Hipoteca aeronáutica

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El art. 52 permite hipotecar aeronaves, cuotas indivisas, aeronaves en construcción y motores inscriptos. El art. 53 exige instrumento público o privado autenticado e inscripción; el rango se determina por el orden de inscripción. El art. 57 coloca la hipoteca detrás de los créditos privilegiados aeronáuticos.

Caso concreto. Un banco presta USD 900.000 garantizados con hipoteca sobre una aeronave. Se vende judicialmente por USD 1.100.000. Existen créditos aeronáuticos privilegiados válidos por USD 180.000 y gastos de ejecución de USD 20.000.

Solución fundada. Ejemplo simplificado: luego de gastos ($20.000) y privilegios de mejor grado ($180.000), quedan USD 900.000 para el banco, que cobra íntegramente. No queda remanente. La hipoteca no da prioridad absoluta sobre privilegios legales.

Variante que cambia la respuesta. Si la venta produce USD 700.000, tras los mismos conceptos quedan USD 500.000 para el banco y un saldo insatisfecho de USD 400.000, sujeto a las vías de cobro correspondientes.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 52 a 57; supuestos numéricos ilustrativos, sin otros acreedores.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

63 · Privilegios aeronáuticos

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El privilegio surge de la ley, no de un acuerdo hipotecario. El art. 60 enumera, entre otros, gastos causídicos útiles al acreedor hipotecario, tasas y tributos aeronáuticos, búsqueda y salvamento, reparaciones extraordinarias y remuneraciones de tripulación. El art. 58 exige inscripción dentro del plazo legal para oponer el privilegio sobre la aeronave.

Caso concreto. Una aeronave recibe asistencia de emergencia por USD 70.000, debe USD 40.000 por reparaciones extraordinarias y tiene una hipoteca bancaria por USD 500.000.

Solución fundada. Si los créditos encuadran en los privilegios del art. 60 y se cumplieron sus requisitos de conservación e inscripción, preceden a la hipoteca según arts. 57 a 61. No basta que el taller llame “privilegiada” a cualquier factura: una reparación ordinaria no se convierte en extraordinaria por su importe.

Variante que cambia la respuesta. Si el prestador no inscribe su privilegio dentro de los tres meses exigidos por el art. 58, pierde la posibilidad de hacerlo valer como privilegio sobre la aeronave en esos términos; subsiste la discusión sobre el crédito personal.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 57 a 64, especialmente 58 y 60.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

64 · Propietario y explotador

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. Explotador es quien utiliza legítimamente la aeronave por cuenta propia, incluso sin lucro (art. 65). Se presume explotador al propietario, salvo transferencia contractual inscripta (art. 66). El art. 67 distingue los efectos frente a terceros de inscribir o no esa transferencia.

Caso concreto. Dueño A alquila su avión a empresa B, que organiza vuelos, contrata tripulación y percibe los ingresos. Un aterrizaje causa daños por USD 250.000 a un hangar.

Solución fundada. B es explotadora por el uso por cuenta propia. Si el contrato de transferencia de explotación está inscripto, el propietario queda liberado de las responsabilidades inherentes al explotador en los términos del art. 67. Si no está inscripto, propietario y explotador responden solidariamente por daños causados por la aeronave.

Variante que cambia la respuesta. Si B solo administra reservas por cuenta de A y A conserva la explotación, B no adquiere por ese hecho la condición de explotador.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 65 a 68; Videla Escalada, sujetos de la actividad aeronáutica.

Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285. Para transporte internacional: **Convenio de**

Montreal, ley 26.451.

65 · Comandante y piloto

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El comandante ejerce la dirección técnica y la autoridad operativa a bordo. El art. 84 le impone verificar aeronave y seguridad antes de partir y le permite suspender el vuelo; el art. 82 exige permanecer en su puesto en caso de peligro hasta adoptar medidas útiles de salvamento.

Caso concreto. Antes de despegar, el comandante advierte un indicador de presión anormal. La empresa exige salir para evitar compensaciones por demora.

Solución fundada. El comandante debe privilegiar la seguridad y puede suspender la partida bajo su responsabilidad. La instrucción comercial de la empresa no elimina su deber legal. Si despega con una anomalía conocida y ocurre un accidente, su conducta puede comprometer responsabilidades propias y del explotador.

Variante que cambia la respuesta. Si el indicador falla por un defecto no detectable pese a controles diligentes, no se infiere automáticamente culpa del comandante solo porque se produjo el accidente.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 82 a 86; Videla Escalada, comandante y facultades.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

66 · Tripulación y personal

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El personal aeronáutico cumple funciones técnicas y de seguridad, además de las laborales. No todos los tripulantes tienen idénticas atribuciones: la conducción y decisiones finales de seguridad corresponden al comandante; los auxiliares ejecutan tareas propias de su función.

Caso concreto. Una auxiliar detecta humo en cabina y lo comunica; el comandante ordena aterrizaje alternativo. La empresa sostiene que el desvío fue un gasto innecesario.

Solución fundada. La actuación responde al deber de seguridad: la auxiliar alerta y el comandante decide el desvío. El costo comercial no invalida una decisión razonable de seguridad. La empresa responde frente al pasajero por incumplimientos del transporte según el régimen aplicable, sin confundirlo con una falta disciplinaria del tripulante.

Variante que cambia la respuesta. Si un auxiliar desobedece un procedimiento de seguridad y causa lesión, pueden coexistir consecuencias laborales internas y responsabilidad del transportista frente al pasajero.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 76 a 87 y 139; Videla Escalada, personal aeronáutico.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

67 · Contrato de pasajeros

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El transporte aéreo obliga a trasladar al pasajero al destino pactado bajo condiciones de seguridad. El art. 113 admite prueba escrita o electrónica; el art. 114 establece que la falta o pérdida del billete no invalida el contrato y prevé consecuencias para el transportista que acepta pasajeros sin expedirlo.

Caso concreto. Una pasajera paga un vuelo Buenos Aires–Mendoza. El sistema falla y la aerolínea no emite el billete, aunque registra el cobro y permite embarcar. Sufre una lesión durante el embarque.

Solución fundada. Existe contrato pese a la ausencia del billete. En transporte interno, el art. 114 impide al transportista que aceptó pasajeros sin expedir billete invocar las limitaciones de responsabilidad contempladas por el Código. La lesión durante embarque encuadra en el período del art. 139 si constituye accidente.

Variante que cambia la respuesta. Si el billete fue emitido correctamente y luego la pasajera lo perdió, la pérdida tampoco extingue el contrato, pero no equivale al supuesto sancionado de aceptación sin expedición.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 113 a 115 y 139; para vuelos internacionales, convenio aplicable.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

68 · Demora y cancelación

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. La demora y la cancelación no se resuelven automáticamente con las reglas de lesiones corporales. Deben distinguirse incumplimiento del itinerario, causa del retraso, asistencia al pasajero, reembolso y daños demostrados. En transporte internacional, el Convenio de Montreal de 1999 contiene una regla específica de responsabilidad por demora (art. 19).

Caso concreto. Una aerolínea demora 12 horas un vuelo internacional por falta de tripulación. Un pasajero pierde una reserva de hotel no reembolsable de USD 300 y presenta comprobantes.

Solución fundada. La falta de tripulación organizada por la empresa no se equipara sin más a fuerza mayor. En el ámbito de Montreal, el art. 19 permite reclamar daño causalmente vinculado a la demora, sujeto a defensas y límites convencionales; el pasajero debe probar el perjuicio y su relación con el retraso.

Variante que cambia la respuesta. Si el vuelo se retrasa por cierre imprevisible del aeropuerto debido a una emergencia y la compañía prueba que adoptó todas las medidas razonables exigidas por el art. 19, puede operar la defensa convencional.

Normativa y doctrina para estudiar

Convenio de Montreal 1999, arts. 19 y 22; ley 26.451; normativa administrativa aplicable al pasajero.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

69 · Equipaje

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El equipaje registrado queda bajo custodia del transportista durante el período del transporte; el de mano permanece, en principio, bajo control del pasajero. La prueba documental del equipaje puede ser electrónica (art. 116). En transporte internacional rigen reglas específicas de Montreal (art. 17).

Caso concreto. En un vuelo internacional se pierde una valija despachada con ropa y una cámara. La pasajera presenta etiqueta de equipaje, comprobantes y denuncia.

Solución fundada. El transportista responde por pérdida del equipaje registrado bajo el régimen convencional, con los límites y defensas que correspondan. El reclamo no equivale automáticamente al valor declarado por la pasajera: hay que probar existencia y cuantía, sin presumir que toda suma pedida es indemnizable.

Variante que cambia la respuesta. Si se dañó una notebook que la pasajera llevaba consigo, el encuadre difiere del equipaje registrado; en Montreal, para equipaje no registrado es relevante la culpa del transportista o sus dependientes.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 116 y ss.; Convenio de Montreal 1999, arts. 17 y 22.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

70 · Mercaderías

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El transporte aéreo de carga impone recibir, custodiar y entregar mercancías en destino. En el transporte internacional, Montreal regula la destrucción, pérdida, avería y demora de carga (arts. 18 y 19), así como documentación y límites.

Caso concreto. Una empresa despacha 300 kg de repuestos electrónicos desde Buenos Aires a Madrid. Durante la custodia del transportista se mojan 40 cajas por filtración del depósito aeroportuario.

Solución fundada. Si el daño ocurrió durante el período de transporte aéreo definido por el convenio, la responsabilidad se examina bajo el art. 18. La filtración en un depósito del transportista no se transforma en defecto propio de la mercadería. La cuantía y límites se calculan según peso afectado y régimen aplicable.

Variante que cambia la respuesta. Si el daño provino exclusivamente de un vicio propio de los repuestos o de embalaje defectuoso atribuible al expedidor, el convenio contempla defensas específicas; no corresponde imputar automáticamente la totalidad al transportista.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, transporte de carga; Convenio de Montreal 1999, arts. 18, 19 y 22.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

71 · Transporte interno e internacional

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El art. 94 califica como interno el transporte entre puntos argentinos e internacional el que conecta Argentina con otro Estado o incluye escala extranjera pactada. Para responsabilidad internacional debe comprobarse además el ámbito de aplicación del convenio correspondiente.

Caso concreto. Pasajero A vuela Córdoba–Bariloche sin escala. Pasajero B compra Córdoba–Santiago de Chile–Bariloche con escala pactada.

Solución fundada. A realiza transporte interno; B, internacional según el art. 94 aun cuando origen y destino final estén en Argentina, porque existe escala extranjera pactada. Esto puede modificar normas aplicables, jurisdicción y límites indemnizatorios.

Variante que cambia la respuesta. Si el avión de A aterriza imprevistamente en Chile por emergencia, esa escala no pactada no convierte automáticamente el contrato original en transporte internacional.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, art. 94; Convenio de Montreal 1999, art. 1.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

72 · Convenio de Montreal de 1999

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. Montreal 1999 unifica reglas del transporte aéreo internacional: pasajeros, equipaje y carga; distingue accidente corporal, equipaje, carga y demora, y establece defensas, límites y foros. Argentina lo aprobó mediante ley 26.451; está vigente para el país desde 2010.

Caso concreto. Un pasajero vuela Buenos Aires–París con una aerolínea de un Estado parte. Sufre lesión en vuelo y pierde equipaje.

Solución fundada. No existe una única regla para ambos daños: la lesión se trata bajo el art. 17.1 y el sistema de responsabilidad del art. 21; el equipaje, bajo el art. 17.2 y sus límites específicos. Los topes monetarios convencionales se revisan conforme a las actualizaciones oficiales en DEG y a la fecha del hecho.

Variante que cambia la respuesta. Si se trata de un vuelo puramente interno argentino, no se aplica Montreal solo porque la compañía también opere rutas internacionales.

Normativa y doctrina para estudiar

Convenio de Montreal 1999, arts. 1, 17, 19, 21, 22, 29 y 33; ley 26.451.

Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285. Para transporte internacional: **Convenio de**

Montreal, ley 26.451.

73 · Lesión de pasajero

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. En el régimen interno, art. 139: muerte o lesión corporal cuando el accidente se produce a bordo o durante embarque/desembarque. En Montreal, art. 17.1: accidente a bordo o en operaciones de embarque/desembarque; el art. 21 organiza el régimen de responsabilidad y sus defensas.

Caso concreto. Durante un vuelo internacional, un carrito de servicio se desplaza sin asegurar, golpea a una pasajera y le fractura la muñeca.

Solución fundada. El impacto del carrito constituye un suceso externo e inesperado apto para ser calificado como accidente durante el vuelo. El caso encuadra en el art. 17.1 de Montreal; no es necesario convertir el reclamo en una demanda por culpa individual de la tripulante para activar el régimen del transportista.

Variante que cambia la respuesta. Si la pasajera refiere únicamente ansiedad por miedo a volar sin lesión corporal ni accidente, no se equipara sin más al supuesto de lesión corporal del art. 17.1; el encuadre exige distinguir daño alegado y presupuestos convencionales.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, art. 139; Convenio de Montreal 1999, arts. 17 y 21.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

74 · Daños a terceros en superficie

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. Es responsabilidad extracontractual: el damnificado no contrató transporte. El régimen especial de daños a terceros en superficie protege a personas y bienes afectados por la aeronave o cosas caídas de ella; se distingue de la lesión del pasajero.

Caso concreto. Una aeronave privada pierde una pieza durante el vuelo, que cae sobre una vivienda y causa daños por USD 120.000. El propietario afirma que no conducía la aeronave.

Solución fundada. La víctima reclama bajo el régimen de daños a terceros en superficie contra el sujeto legalmente responsable, normalmente el explotador. Si el propietario transfirió la explotación por contrato inscripto, opera la separación prevista en arts. 65 a 67; si no inscribió, la solidaridad del art. 67 es relevante.

Variante que cambia la respuesta. Si un pasajero se lesiona dentro de esa misma aeronave, su reclamo no es “daño a tercero en superficie”: corresponde al régimen de transporte de pasajeros.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 65 a 67 y 155 a 162; Videla Escalada, responsabilidad extracontractual.

Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285. Para transporte internacional: **Convenio de**

Montreal, ley 26.451.

75 · Abordaje aéreo

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El abordaje es la colisión entre aeronaves y plantea responsabilidad entre explotadores y frente a terceros. No debe confundirse con el abordaje marítimo ni con la lesión contractual de un pasajero.

Caso concreto. Dos avionetas colisionan al aproximarse a un aeródromo. La primera omitió una instrucción de tránsito y la segunda realizó una maniobra antirreglamentaria. Ambas sufren daños.

Solución fundada. Si las conductas de ambas contribuyeron causalmente al accidente, corresponde distribuir la responsabilidad conforme al régimen especial y la participación causal que se acredite. No es correcto adjudicar el 50 % por el solo hecho de que intervinieron dos aeronaves.

Variante que cambia la respuesta. Si una aeronave estaba estacionada y otra la embiste, la cuestión se resuelve con los hechos y reglas específicas aplicables; la mera existencia de dos matrículas no prueba culpa compartida.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, régimen de abordaje aéreo, arts. 163 a 174; Videla Escalada, abordaje.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

76 · Búsqueda, asistencia y salvamento

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. La búsqueda localiza aeronaves desaparecidas; la asistencia auxilia a una aeronave en peligro; el salvamento procura salvar personas o bienes. Las obligaciones de auxilio y los eventuales derechos de retribución tienen presupuestos distintos; la seguridad de las personas prevalece.

Caso concreto. Una avioneta aterriza de emergencia en una zona rural. Un helicóptero privado localiza a los ocupantes y los traslada a un hospital; después una empresa recupera el avión.

Solución fundada. El rescate de personas y la recuperación de bienes no son una única prestación comercial. Los gastos y eventuales compensaciones deben encuadrarse en el régimen especial de búsqueda, asistencia y salvamento, sin inventar una tarifa automática por haber participado en el operativo.

Variante que cambia la respuesta. Si la intervención puso en riesgo grave e injustificado a los rescatistas, la obligación de prestar auxilio no se interpreta como deber de sacrificio ilimitado.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 175 a 184; Videla Escalada, infortunio aeronáutico.

Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285. Para transporte internacional: **Convenio de**

Montreal, ley 26.451.

77 · Coberturas y obligatoriedad

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. El seguro aeronáutico cumple función de cobertura patrimonial y protección de terceros. Deben distinguirse seguro del casco, responsabilidad por pasajeros, equipaje, carga y terceros en superficie. Una póliza de casco no cubre automáticamente las obligaciones frente a damnificados.

Caso concreto. Una empresa asegura el casco de su avión por USD 3 millones, pero durante un aterrizaje daña una vivienda por USD 200.000.

Solución fundada. El seguro de casco cubre, dentro de sus condiciones, el daño al propio avión; no reemplaza la cobertura de responsabilidad civil frente al dueño de la vivienda. Debe verificarse la póliza de responsabilidad pertinente y las exigencias legales de aseguramiento.

Variante que cambia la respuesta. Si un pasajero resulta lesionado, se activa otra categoría de riesgo. La existencia de una póliza “todo riesgo” sobre la aeronave no prueba por sí sola cobertura de daños corporales a pasajeros.

Normativa y doctrina para estudiar

Ley 17.285, arts. 191 a 196; Ley 17.418; Videla Escalada, seguros aeronáuticos.

Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285. Para transporte internacional: **Convenio de**

Montreal, ley 26.451.

78 · Competencia y ley aplicable

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. La jurisdicción no se determina por el idioma del billete ni por el domicilio del pasajero de manera aislada. En transporte internacional bajo Montreal, el art. 33 ofrece foros específicos y una opción adicional para ciertas lesiones de pasajeros, sujeta a requisitos. En casos internos se aplican reglas nacionales de competencia.

Caso concreto. Una pasajera argentina compra en Buenos Aires un vuelo a Roma y sufre lesión durante el trayecto. Pretende demandar en cualquier país donde la compañía tenga publicidad.

Solución fundada. El art. 33 no permite elegir cualquier tribunal del mundo. Entre los foros previstos figuran domicilio del transportista, establecimiento principal, establecimiento por cuyo conducto se celebró el contrato y lugar de destino; la quinta jurisdicción exige requisitos especiales para muerte o lesión.

Variante que cambia la respuesta. Si el reclamo es por equipaje perdido, la quinta jurisdicción especial por lesiones no se extiende automáticamente a ese rubro.

Normativa y doctrina para estudiar

Convenio de Montreal 1999, arts. 33 y 35; Ley 17.285, arts. 197 a 201.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

79 · Chicago 1944 y OACI

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. Chicago organiza bases de la aviación civil internacional: soberanía estatal sobre el espacio aéreo, nacionalidad de aeronaves, reglas de circulación y cooperación técnica. La OACI elabora estándares y prácticas recomendadas; no funciona como aseguradora ni como tribunal general de indemnizaciones de pasajeros.

Caso concreto. Una aerolínea extranjera anuncia vuelos comerciales entre dos ciudades argentinas sin autorización ni derechos de tráfico pertinentes.

Solución fundada. La libertad de sobrevolar no equivale a un derecho irrestricto de transportar pasajeros comercialmente dentro de otro Estado. El acceso comercial depende de acuerdos, autorizaciones y régimen nacional aplicable.

Variante que cambia la respuesta. Si un vuelo extranjero solo atraviesa espacio aéreo argentino sin aterrizar, se trata de un supuesto distinto del cabotaje comercial y se aplican las reglas internacionales pertinentes.

Normativa y doctrina para estudiar

Convenio de Chicago 1944, arts. 1, 5, 6 y 7; Videla Escalada, fuentes e internacionalidad.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

80 · Varsovia y Montreal

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. Varsovia 1929 inauguró la unificación de responsabilidad en transporte aéreo internacional; Montreal 1999 moderniza y, entre Estados vinculados por este último, sustituye el sistema anterior en los términos del art. 55. No se elige el convenio por preferencia del litigante.

Caso concreto. Un pasajero viaja entre dos Estados que son partes de Montreal y reclama por equipaje perdido. Su abogado cita límites de Varsovia de 1929.

Solución fundada. Debe aplicarse el instrumento vigente entre los Estados y para el itinerario contractual: Montreal desplaza Varsovia en el supuesto regulado por su art. 55. La invocación de un convenio histórico no permite reducir o ampliar arbitrariamente el régimen aplicable.

Variante que cambia la respuesta. Si uno de los Estados no está vinculado por Montreal, corresponde determinar los tratados efectivamente vigentes entre ellos y las reglas de conexión; no se presume la aplicación universal de Montreal.

Normativa y doctrina para estudiar

Convenio de Montreal 1999, arts. 1 y 55; Convención de Varsovia 1929; ley 26.451.

Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285. Para transporte internacional: **Convenio de**

Montreal, ley 26.451.

81 · Primera y segunda libertades

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. Primera libertad: sobrevolar el territorio de otro Estado sin aterrizar. Segunda: realizar escala técnica sin embarcar ni desembarcar tráfico comercial. Ambas son libertades técnicas, no autorizaciones generales para vender pasajes entre Estados.

Caso concreto. Una aerolínea de Estado A vuela de A a C, atraviesa B y aterriza allí solo para cargar combustible.

Solución fundada. El sobrevuelo de B es primera libertad; el aterrizaje técnico sin tráfico comercial es segunda libertad, siempre sujeto a derechos y condiciones internacionales aplicables. No puede vender pasajes B–C solo por disponer de escala técnica.

Variante que cambia la respuesta. Si embarca pasajeros en B con destino C, la operación deja de ser una mera escala técnica y exige derechos de tráfico comercial pertinentes.

Normativa y doctrina para estudiar

Acuerdo sobre Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales de 1944; Chicago 1944.

Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

82 · Tercera y cuarta libertades

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. Tercera libertad: transportar tráfico comercial desde el Estado de nacionalidad del transportista a otro Estado. Cuarta: transportar desde ese Estado extranjero al propio. Se trata de derechos de tráfico que requieren el marco jurídico correspondiente.

Caso concreto. Una aerolínea argentina ofrece Buenos Aires–Lima y Lima–Buenos Aires.

Solución fundada. En la ida utiliza la tercera libertad respecto de Perú; en el regreso, la cuarta. Son derechos diferentes aunque se comercialicen como un pasaje de ida y vuelta.

Variante que cambia la respuesta. Si una empresa argentina pretende vender Lima–Santiago como tramo independiente, la tercera y cuarta libertades no bastan: ese tráfico exige otro derecho.

Normativa y doctrina para estudiar

Derechos de tráfico aéreo internacional; Convenio de Chicago y acuerdos bilaterales/multilaterales aplicables.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

83 · Quinta libertad y cabotaje

DERECHO AERONÁUTICO · TEMA 19 · ESTUDIO Y APLICACIÓN

Concepto y régimen jurídico. Quinta libertad: transportar pasajeros o carga entre dos Estados extranjeros como parte de un servicio que comienza o termina en el Estado propio de la aerolínea, sujeto a derechos concedidos. Cabotaje: transporte comercial entre dos puntos de un mismo Estado por transportista extranjero; es una cuestión distinta.

Caso concreto. Una aerolínea argentina opera Buenos Aires–Santiago–Lima y vende pasajes Santiago–Lima. Otra aerolínea extranjera pretende vender Córdoba–Mendoza.

Solución fundada. Santiago–Lima puede constituir ejercicio de quinta libertad si existe el derecho de tráfico correspondiente. Córdoba–Mendoza es cabotaje argentino y no queda autorizado por disponer de quinta libertad en una ruta internacional.

Variante que cambia la respuesta. Si la aerolínea argentina solo transporta pasajeros que embarcaron en Buenos Aires y siguen hasta Lima, no ejerce necesariamente quinta libertad por la mera escala en Santiago.

Normativa y doctrina para estudiar

Convenio de Chicago 1944, art. 7; acuerdos de servicios aéreos y autorizaciones vigentes.

> **Texto oficial actualizado: Código Aeronáutico, Ley 17.285**. Para transporte internacional: **Convenio de Montreal, ley 26.451**.

84 · Caso integrado aéreo

CASO FINAL · TEMA 19

Régimen y explicación. Un hecho puede activar contrato, responsabilidad, seguro y competencia judicial.

Hechos. Un vuelo internacional llega tarde, extravía equipaje y durante aterrizaje daña un vehículo en tierra.

Aplicación jurídica. Se separan reclamos del pasajero por demora y equipaje del reclamo del tercero en superficie.

Razonamiento y solución del supuesto. Si un vuelo internacional extravía equipaje y una pieza daña un vehículo al aterrizar, hay dos damnificados con títulos distintos: pasajero contractual y tercero en superficie. No se acumulan sin distinguir normas y foros.

Referencia normativa para ampliar: Código Aeronáutico, Ley 17.285: arts. 113–130 bis y 139 y ss.; Montreal 1999..

85 · Método jurídico comparado

CIERRE · TEMA 19

Régimen y explicación. Siempre identificar medio, contrato, sujetos, norma aplicable, daño, eximentes, prueba y foro.

Hechos. Una carga se pierde en viaje combinado y su dueño demanda a todos los intervinientes.

Aplicación jurídica. El análisis correcto comienza por el contrato y localización del daño, no por elegir primero al demandado.

Razonamiento y solución del supuesto. El método final es concreto: identificar el medio y el contrato; ubicar el daño; determinar sujeto responsable, regla y eximente; probar cuantía y foro. La respuesta nunca consiste en repetir 'hay que analizar' sin decidir lo que los hechos permiten.

Fuentes y advertencia metodológica

Normativa argentina: **Código Civil y Comercial**, **Ley 24.921**, **Ley 20.094**, **Código Aeronáutico (Ley 17.285, texto actualizado)**.
Bibliografía aeronáutica: **Federico N. Videla Escalada, Manual de Derecho Aeronáutico**, obra doctrinaria histórica; no utilizar sus referencias normativas antiguas como texto vigente.
Textos oficiales: **Ley 24.921** · **Ley 20.094** · **Ley 17.285**.
Referencia normativa para ampliar: CCyC / Ley 24.921 / Ley 20.094 / Ley 17.285: art. 1281 CCyC y regímenes especiales..

Derecho Comercial · CCyC · Leyes 24.921, 20.094 y 17.285

Speaker notes